MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica para Atos Normativos SEI nº 83/2023/MF

Assunto: **Proposta de edição de Resolução da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) para instituir procedimentos e critérios de avaliação para autorização da preparação de projetos ou programas de Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a parcerias público-privadas (PPPs), de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se de proposta de edição de Resolução da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), conforme minuta constante do Documento SEI nº 38290143, para instituir procedimentos e critérios de avaliação para autorização da preparação de projetos ou programas de Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a parcerias público-privadas (PPPs), de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

OBJETIVO

2. A resolução proposta possui os seguintes objetivos:

I - instituir procedimentos e critérios de avaliação para autorização da preparação de projetos ou programas de Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a PPPs, de que trata a Lei nº 11.079, de 2004.

PÚBLICO-ALVO

3. As modificações ora propostas alcançarão, diretamente, o seguinte público-alvo:

I - Estados, Distrito Federal e Municípios interessados na contratação de operações de crédito, externo, de que trata o Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017;

II - Instituições financeiras e organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras credores das operações de crédito ora tratadas; e

III - Servidores dos Ministérios envolvidos na análise das operações em questão.

IMPLEMENTAÇÃO E CRONOGRAMA

4. As alterações normativas serão implementadas adotando-se a estratégia abaixo:

I - comunicação direta da edição da nova Resolução às instituições financeiras, organismos internacionais ou agências governamentais estrangeiras credores das operações de crédito em apreço e aos entes subnacionais, por meio de mensagem eletrônica para os endereços eletrônicos cadastrados no âmbito da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento.

IMPACTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

5. Os impactos da presente proposta alcançam a política de concessão de garantias da União a operações de crédito de que trata o Decreto nº 9.075, de 2017, cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a PPPs, de que trata a Lei nº 11.079, de 2004, com o objetivo de apoiar projetos de PPPs.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

6. Não se vislumbra a ocorrência de impacto fiscal que aumente as despesas da União em razão da presente proposta.

ANÁLISE

7. Esta Secretaria do Tesouro Nacional (STN) anunciou, recentemente, medidas de apoio a projetos de PPPs de que trata a Lei nº 11.079, de 2004. Dentre tais medidas estão as garantias em operações de crédito voltadas para compromissos financeiros de entes subnacionais em projetos de PPPs, inclusive por meio de operações externas de competência da Cofiex.

8. No que concerne ao limite global consolidado para as operações com financiamento externo, a alínea “b” do inciso II do art. 2º do Decreto nº 9.075, de 2017, dispõe que esse limite será aprovado pela Cofiex, por proposta do Secretário do Tesouro Nacional. Para o exercício de 2023, essa foi encaminhada por meio do Ofício SEI Nº 31961/2023/ME, de 28 de março de 2023 (SEI nº 32772619).

9. A mencionada proposta trouxe como sublimite para aprovação de operações de crédito externas de interesse de Estados e Municípios o valor de US$ 5,5 bilhões (cinco bilhões e quinhentos milhões de dólares americanos), sendo US$ 4,5 bilhões para operações comuns, e US$ 1,0 bilhão destinado àquelas realizadas no âmbito do RRF e PEF. Vale frisar que, conforme monitoramento desta STN, o sublimite do RRF e PEF tem sido menos utilizado do que o esperado, o que permite uma realocação para o limite das demais operações.

10. Nesta linha, conforme Ofício 41107/2023/MF (SEI nº 36842424), apresentou-se a seguinte recomposição do sublimite para aprovação de operações de crédito externas de interesse de Estados e Municípios com a manutenção do valor de US$ 5,5 bilhões (cinco bilhões e quinhentos milhões de dólares americanos), sendo US$ 4,5 bilhões para operações comuns, US$ 500 milhões destinado às operações realizadas no âmbito do RRF e PEF e US$ 500 milhões destinados a projetos ou programas cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a PPPs, de que trata a Lei nº 11.079, de 2004.

11. Com este tratamento específico, esta STN segue em seus esforços de apoiar projetos de PPP, ao mesmo tempo em que poderá gerar os primeiros pilotos, criando um histórico para o melhor tratamento fiscal das PPPs no futuro.

12. Contudo, para o alcance desses objetivos, bem como para adequar-se aos normativos que regem a matéria, entende-se necessária a elaboração de Resolução da Cofiex que trate, de maneira específica, dos procedimentos e critérios de avaliação para autorização da preparação de

projetos ou programas de Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a PPPs.

13. A proposta de Resolução prevê, ainda, as regras para a aplicação do sublimite em comento, dispondo em seu art. 1º as seguintes regras a respeito do tema:

> Art. 1º Instituir sublimite específico anual para a autorização da preparação de projetos ou programas de Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a parcerias público-privadas, de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.
> § 1º O sublimite específico de que trata o caput será estabelecido anualmente pela Cofiex.
> § 2º Caso o sublimite citado no caput deste artigo venha a ser alcançado dentro do exercício, os pleitos de que tratam esta Resolução concorrerão no sublimite geral para operações de financiamento externo contratadas por Estados, pelo Distrito Federal e por Municípios.
> § 3º Se o sublimite de que trata o caput não for utilizado em sua integralidade até a última Reunião da Cofiex que vier a ocorrer no exercício, esse será incorporado ao sublimite geral para operações de financiamento externo de Estados, Distrito Federal e Municípios a serem avaliadas na última Reunião da Cofiex do exercício.

14. Assim, a Resolução ora proposta estabelece, em seu art. 2º, os requisitos para enquadramento do projeto ou programa no seu âmbito de aplicação, quais sejam:

> Art. 2º São requisitos para enquadramento do projeto ou programa de Estado, Distrito Federal e Município no disposto nesta Resolução que os recursos sejam integralmente destinados a:
> I - financiar o aporte em parcerias público-privadas, de que trata o § 2º do art. 6º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
> II - garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a parcerias público-privadas, de que trata a Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
> § 1º O pleito deverá ser instruído com declaração do proponente de que os recursos da operação de crédito serão integralmente destinados às despesas de que tratam os incisos I ou II do caput.
> § 2º A verificação de enquadramento de que trata o caput será realizada no âmbito da análise da Carta Consulta, sem prejuízo das competências dos órgãos de controle internos e externos.

15. Os demais dispositivos da Resolução que se pretende editar contêm procedimentos aplicáveis, de maneira genérica, aos pleitos submetidos à Cofiex, bem como a data de entrada em vigor da Resolução, conforme segue:

> Art. 3º Os procedimentos e critérios de avaliação de pleitos seguirão o disposto na Resolução Cofiex nº 1, de 2023, e na Resolução Cofiex nº 17, de 2021.
> Art. 4º º Esta Resolução entrará em vigor no primeiro dia útil do mês subsequente ao da data de sua publicação.

CONCLUSÃO

16. Tendo em vista a necessidade de edição de Resolução da Cofiex para instituir procedimentos e critérios de avaliação para autorização da preparação de projetos ou programas de Estados, Distrito Federal e Municípios cujos recursos sejam integralmente destinados a financiar o aporte ou garantir contraprestações pecuniárias do parceiro público ao parceiro privado relacionados a PPPs, de que trata a Lei nº 11.079, de 2004, submetemos, à apreciação superior, a minuta de portaria constante do Documento SEI nº 38290143.

Brasília-DF, 03 de novembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente

RENATO DA MOTTA ANDRADE NETO

Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Documento assinado eletronicamente

SUZANA TEIXEIRA BRAGA

Subsecretária Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

Documento assinado eletronicamente

MATHIAS LENZ NETO

Chefe de assessoria

Documento assinado eletronicamente

MARIO AUGUSTO GOUVEA DE ALMEIDA

Chefe de assessoria



Documento assinado eletronicamente por **Renato da Motta Andrade Neto**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/11/2023, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 06/11/2023, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mathias Lenz Neto**, **Chefe(a) de Assessoria**, em 13/11/2023, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mario Augusto Gouvêa de Almeida**, **Chefe(a) de Assessoria**, em 14/11/2023, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38290213** e o código CRC **C9297B1F**.

Referência: Processo nº 17944.105178/2023-93. SEI nº 38290213